

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2025-♠♠♠♣♣♣-004
제 목 주민세 종업원분 관련 업무 미흡
관계부서 ♠♠♠♣♣♣
조치부서 ♠♠♠♣♣♣
내 용

1. 업무개요

회사는 「지방세법」 제84조의2(과세표준) 내지 제84조의7(신고의무)에 따라 주민세 종업원분 관련 업무를 처리하고 있으며, 각 사업소는 매월 소속 직원의 급여총액을 과세표준으로 하여 주민세 종업원분을 해당 지방자치단체에 신고·납부하고 있다.

2. 판단기준

「지방세법」 제84조의2(과세표준)과 제84조의3(세율)에 따르면 주민세 종업원분의 과세표준은 종업원에게 지급한 그 달의 급여 총액으로 하며, 표준세율은 종업원 급여총액의 1천분의 5로 되어 있다.

한편, 「지방세법」 제74조(정의) 제7호와 같은 법 시행령 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)에 따르면 “종업원의 급여총액”이란 「소득세법」 제20조 제1항에 따른 근로소득에 해당하는 급여의 총액을 의미하며, 육아휴직을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여는 급여총액 범위에서 제외하도록 되어 있다.

따라서, 각 사업소 총무 부서는 매월 주민세 종업원분을 신고, 납부할 때에는 종업원의 급여 총액 범위 대상을 면밀히 확인 후 신고함으로써 주민세 종업원분이 과오 납부되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사대상기간 동안 주민세 종업원분의 신고·납부 현황을 점검한 결과, ♠♠♠♣♣♣ ○○○는 ERP상 원천세 근로소득 T-code(ZHRR0116) 조회 후 과세표준인 “급여총액”을 산출하는 과정에서 제외하여야 할 항목을 제외하지 않는 등 오류를 통해 '22.10월, '22.11월, '23.7월, '23.8월 주민세 종업원분 1,385,920원을 과오납부하였다.

또한, 육아휴직을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여는 급여총액 범위에서 제외해야 함에도, 이를 포함하여 '23.9월, '23.10월, '23.11월, '23.12월 주민세 종업원분 121,300원을 과오납부하였다.

[표] 주민세 종업원분 과오산출 내역

(단위 : 원)

귀속연월	주민세 종업원분		차액 (C=A-B)	차액 발생 사유
	기존 산출금액(A)	적정 산출금액(B)		
'22년 10월	3,838,990	3,679,710	159,280	급여총액 산출 오류
'22년 11월	4,031,700	3,759,360	272,340	급여총액 산출 오류
'23년 7월	4,545,520	3,733,220	812,300	급여총액 산출 오류
'23년 8월	3,527,460	3,385,460	142,000	급여총액 산출 오류
'23년 9월	4,896,250	4,880,220	16,030	육아휴직 관련 급여 제외 누락
'23년 10월	3,870,720	3,847,700	23,020	육아휴직 관련 급여 제외 누락
'23년 11월	3,583,910	3,566,590	17,320	육아휴직 관련 급여 제외 누락
'23년 12월	7,863,090	7,798,160	64,930	육아휴직 관련 급여 제외 누락
합 계	36,157,640	34,650,420	1,507,220	

관계부서 의견

♠♠♠♣♣♣는 주민세 종업원분 납부 관련 업무가 부적정하였음을 인정하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠♠♠♣♣♣장은

- ① 과오납부한 주민세 종업원분 1,507,220원에 대해 환급받을 수 있도록 경정청구 하시고, (경정청구)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)